



P U T U S A N
Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sandy Sudiana Sobana, bertempat tinggal di Pasar Kaler RT 002/RW 001, Pasirwangi, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Juliaster Lumban Gaol, bertempat tinggal di Jalan Surapati No.174, RT 011/RW 001, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Kosmas Situmorang, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Gading Junti Asri Blok AE 1 No. 5 Katapang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Astuti Maliane, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi No. 396, RT 009/RW 011, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;

Firman Setya, S.E, bertempat tinggal di Jalan Pasar Kaler RT 002/RW 001, Pasirwangi, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;

Widi Wulandari, bertempat tinggal di Jalan Pasar Kaler RT 002/RW 001, Pasirwangi, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Tahmid Tirtapradja, S.H., Sp.1, Notaris/ppat Kota Bandung, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya IV No. 12, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu SYAFRAN RIYADI,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada MSH ADVOCATES & LEGAL KONSULTAN, berkantor : JL. Suryalaya IV Nomor 12 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung berdasarkan surat kuasa bernomor ; 075/Kuasa khusus-MSH/IX/2025 tertanggal

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



10 September 2025, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Agustus 2025 dalam Register Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak Enna Sobana alias Sobana bin Sobandi menikah dengan Almarhumah Ibu Euis Linawati, dari hasil perkawinan tersebut mempunyai anak kandung yaitu Sandy Sudiana Sobana (**PENGGUGAT**), Firman Setya, S.E. (**TERGUGAT III**) dan Widi Wulandari (**TERGUGAT IV**), Ketiganya merupakan ahli waris dari Almarhum Bapak Enna Sobana alias Sobana bin Sobandi dan Almarhumah Ibu Euis Linawati berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/137/Cam.Uber. tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ujung Berung dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung No. 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg
2. Bahwa **PENGGUGAT, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV** mempunyai tanah harta peninggalan dari Almarhum Bapak Enna Sobana alias Sobana bin Sobandi dan Almarhumah Ibu Euis Linawati, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11055/Cisaranten Kulon, terletak di Permata Bumi IX RT 06/RW 03, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, Surat Ukur No.02053/Cisaranten Kulon/2017, Tanggal 30/12/2017, Seluas 1051 M². Tercatat atas nama 1. Euis Lisnawati., 2. **PENGGUGAT**, 3. **TERGUGAT III** 4. **TERGUGAT IV**, SPPT PBB No. 327313000100607160 a/n Sandi Sudiana Sobana CS, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong (kebun pisang) dan tanah Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, S.H., M.H.
 - Sebelah Timur : Jl Permata Bumi VIII
 - Sebelah Selatan : Rumah Warga dan Tanah Saut
 - Sebelah Barat : Jl. Permata Bumi IX
3. Bahwa Pada Bulan Oktober Tahun 2019 ada seseorang yang bernama Juliaster Lumban Gaol (**TERGUGAT I**) datang menemui **PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengaku sebagai pemilik atas tanah yang diuraikan pada posita point 2 dengan mengklaim bahwa pihaknya telah membeli bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Yayasan Permata Bumi.

4. Bahwa pihak TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik yang diuraikan pada posita point 2, Dengan mengintimidasi kemudian PENGGUGAT menyerahkan Sertipikat Hak Milik tersebut dan oleh PIHAK TERGUGAT I dititipkan di Notaris/PPAT Kota Bandung yaitu TURUT TERGUGAT.I.
5. Bahwa pihak TERGUGAT I ternyata menawarkan tanah tersebut melalui marketing untuk dijual (yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT) dan kemudian TERGUGAT II membeli sebagian atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 11055/Cisaranten Kulon seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi).
6. Bahwa Pihak TERGUGAT I, meminta PENGGUGAT untuk datang kepada Pihak TURUT TERGUGAT I pada tanggal 20-5-2020 untuk menandatangani PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 10 tahun 2020 dengan Pihak TERGUGAT II, kemudian besoknya dilanjutkan penandatanganan oleh TERGUGAT III) dan TERGUGAT IV).
7. Bahwa TERGUGAT II membeli tanah seluas 120m² tersebut dengan harga Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) berdasarkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 10 tahun 2020, kemudian dana tersebut Oleh TERGUGAT II dititipkan kepada TURUT TERGUGAT I dan dari TURUT TERGUGAT I kemudian ditransferkan lagi kepada pihak TERGUGAT I dan dari pihak TERGUGAT I kemudian mentransferkan Kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa, jelas sekali perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matiggedaad*) mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil di pihak Penggugat.
10. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, ketiganya (Pemilik Tanah) hanya menerima dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
11. Bahwa Pihak PENGGUGAT tadinya tidak ingin menjual sebageian tanah tersebut dikarenakan adanya sengketa, namun atas tekanan dari pihak

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I kemudian pihak PENGGUGAT bersedia untuk menandatangani PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 10 tahun 2020.

12. Bahwa uang yang diterima PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- dari TERGUGAT I, telah dibagi waris kepada adik-adik PENGGUGAT, dengan rincian Rp. 20.000.000,- kepada TERGUGAT III, Rp. 10.000.000,- kepada TERGUGAT IV, dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- oleh PENGGUGAT.

13. Bahwa dari uang Rp. 50.000.000,- yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I setelah dibagi waris, PENGGUGAT hanya menerima Rp. 20.000.000,

14. Bahwa kemudian TERGUGAT II ingin membatalkan PPJB No. 10 tahun 2020 dan menuntut pengembalian dana kepada PENGGUGAT sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

15. Bahwa tanpa Sepengetahuan PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan pertemuan dengan pihak TERGUGAT II Pada Tanggal 17 April 2025, intinya dalam berita acara pertemuan tersebut ahli waris Sobana bin Sobandi harus mengembalikan dana sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT II. Namun Pada faktanya PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (ahli waris Sobana bin Sobandi) hanya menerima dana Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).--

16. Bahwa seharusnya pihak PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (ketiganya) hanya mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT II dan sisanya menjadi tanggung jawab pihak TERGUGAT I.

17. Bahwa perbuatan Tergugat II menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum;-

18. Bahwa, jelas sekali perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht mattiggedaad*) mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil di pihak Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berkaitan dengan kepemilikan bersama atas tanah warisan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11055/Cisaranten Kulon, sehingga segala tindakan hukum atas objek tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris.

20. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, tanpa persetujuan dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



PENGUGAT membuat Berita Acara Pertemuan Tanggal, 17 April 2025 bersama TERGUGAT II, yang memuat ketentuan pengembalian dana sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) oleh para ahli waris. Tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa musyawarah dengan PENGUGAT, serta menimbulkan tekanan, kerugian materiil dan immateriil kepada PENGUGAT, yang secara hukum tidak menerima dana sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan tindakan yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

21. Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa, jelas sekali perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matiggedaad*) mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil di pihak Penggugat.
23. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti, yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR adalah cukup beralasan kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami selaku Penggugat, memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 10 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I Notaris/PPAT Kota Bandung.
4. Menyatakan cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berita acara pertemuan tanggal 17 April 2025. antara Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, harus membayar dan atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp.226.000.000,- kepada TERGUGAT II, seketika setelah putusan ini dibacakan.

6. Menyatakan dan Menetapkan karena salahnya Tergugat I dikenakan biaya Dwangsom/Paksa/Denda Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) Perhari Keterlambatan setelah putusan dibacakan kepada PENGGUGAT, sampai dengan pembayaran pokok dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.
7. Menyatakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*);
9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menghukum semua pihak untuk tunduk dan taat pada bunyi isi putusan perkara ini.

a t a u

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, untuk Tergugat I datang diwakili oleh kuasanya yaitu Kosmas Situmorang, SH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2025, untuk Tergugat IV datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, untuk Turut Tergugat datang diwakili oleh kuasanya yaitu SYAFRAN RIYADI,SH., berdasarkan surat kuasa bernomor ; 075/Kuasa khusus-MSH/IX/2025 tertanggal 10 September 2025, Untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutarjo, S.H.,M.H., Advokat / Mediator pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perkara ini.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1375K/Pdt/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 130/Pdt.G/2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 18/Pdt.G/2022/PN. Bdg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada pokoknya telah memutuskan bahwa Penggugat bukan (lagi) pemilik tanah yang terletak di Cisaranten Kulon Kota Bandung yang merupakan objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 10 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa oleh karena Penggugat bukan (lagi) pemilik tanah (objek PPJB No. 20 Tahun 2020), maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara ini.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan cermat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum mempunyai beberapa unsur yaitu :
 - Perbuatan yang melanggar hukum.
 - Adanya kerugian
 - Adanya kesalahan
 - Hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.
- Bahwa untuk dapat membuktikan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat harus menerangkan secara jelas dan pasti unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara pasti perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa apabila Penggugat menyatakan dirugikan dengan terlaksananya PPJB, faktanya Penggugat telah menerima uang pembayaran dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sebesar Rp. 276.000.000,- sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- Bahwa apabila Penggugat menyatakan PPJB dibuat karena tekanan atau permintaan Tergugat I, faktanya PPJB aquo adalah atas persetujuan dari Penggugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat sepanjang menyangkut Tergugat I kecuali fakta yang sifatnya Notoir.
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam angka 3, karena kejadian sebenarnya justru Penggugatlah yang pertama kali datang menemui Tergugat I dan menceritakan tanah miliknya yang bermasalah karena belakangan diketahui terdapat sertifikat ganda atas tanah tersebut. Jadi tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I datang menemui Penggugat dan mengaku sebagai tanah milik Penggugat.
4. Bahwa Tergugat I membantah tegas dalil penggugat yang mengatakan menyerahkan Sertifikat miliknya kepada Tergugat I karena adanya intimidasi atau tekanan dari Tergugat I sebagaimana tertulis dalam angka 4 gugatan Penggugat.

Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah penyerahan Sertifikat kepada Tergugat I adalah atas keinginan Penggugat dan selanjutnya Penggugat minta tolong kepada Tergugat I untuk mengurus segala sesuatu tentang tanah tersebut.

Bahwa seandainya Tergugat I mempunyai niat jahat untuk mengambil keuntungan atas tanah aquo, kenapa belakangan Tergugat I melibatkan Penggugat dalam transaksi jual beli dan nyatanya Penggugat menerima uang pembayaran atas penjualan tanah tersebut.

Bahwa sejatinya alasan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan jual beli atas objek perkara adalah untuk mendapatkan keuntungan semata karena Penggugat ragu dengan legalitas kepemilikan karena adanya sertifikat ganda atas objek perkara dan cepat atau lambat Penggugat akan kehilangan objek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belakangan hal ini terbukti setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung No. 1375K/Pdt/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 130/Pdt.G/2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 18/Pdt.G/2022/PN. Bdg. yang menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hak atas objek perkara.

5. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat sebagaimana tertulis pada angka 5 gugatannya, karena penjualan tanah milik penggugat adalah atas keinginan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak merugikan. Faktanya Penggugat telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 276.000.000,-. Sebagaimana kuitansi penerimaan uang pembayaran yang ditandatangani Penggugat.

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan belum menerima penuh pembayaran sebagaimana tertulis pada angka 7 gugatan Penggugat adalah suatu kebohongan dan pengingkaran terhadap fakta yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan kuitansi penerimaan uang pembayaran yang ditandatangani Penggugat, jelas tertulis bahwa Penggugat telah menerima uang pembayaran dari Tergugat II sebesar Rp. 276.000.000,-

Bahwa adapun perihal uang yang pernah diterima Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- itu hanyalah masalah teknis pembayaran dan Tergugat I tidak tahu menahu karena tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli tersebut.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya perbuatan Tergugat I bukanlah Perbuatan melawan hukum. Dengan demikian secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat I mengakhiri jawaban ini dengan mengutip prinsip pembuktian dalam perkara perdata menganut asas "Actori incumbit probatio" yang berarti siapa mendalilkan dia wajib membuktikan (vide Pasal 163 HIR). Azas ini mengandung makna, bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR dan tidak cukup dengan narasi, dalil apalagi hayalan.

Berdasarkan analisis hukum dan fakta tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI :

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan pokok perkara

Dalam POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang Tergugat IV akui secara tegas.
2. Bahwa yang mengurus dan membiayai penerbitan Sertipikat Hak Milik No.11055, Surat Ukur No.02053/Cisaranten Kulon/2017 seluas 1051m² (seribu lima puluh satu meter persegi) adalah Tergugat III.
3. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik No.11055 terbit, Penggugat meminta kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk dapat mengurus dan/atau mengelola Sertipikat tersebut.
4. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III tidak mengenal bahkan tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui penyerahan Sertipikat Hak Milik Asli No.11055 kepada Tergugat I.
6. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III tiba-tiba diminta oleh Penggugat untuk menandatangani PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) No.10 Tahun 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat I beberapa hari setelah Penggugat menandatangani PPJB dan menerima uang pembayaran dari Tergugat II.
7. Bahwa sebelum menandatangani PPJB, Tergugat IV beserta Tergugat III menanyakan kepada Penggugat apakah transaksi ini "aman?" yang kemudian Penggugat menjamin dengan menjawab "aman".
8. Bahwa ketika Tergugat IV beserta Tergugat III menandatangani PPJB, Penggugat tidak memberikan uang sepeserpun.
9. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV baru menerima uang dari Penggugat beberapa hari setelah Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani PPJB,

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pemberian dari Penggugat sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

10. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III tidak mengetahui transaksi secara detail baik nilai transaksi, mekanisme transaksi, maupun alur uang dari Tergugat II kepada Penggugat.
11. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III mengetahui Sertipikat Hak Milik No.11055 tersebut masih dalam keadaan sengketa setelah mendapatkan penjelasan dari Penyidik Polrestabes akibat dari laporan Tergugat II atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Nomor LP/2287/IX/2020/JBR/POLRESTABES dengan pihak terlapor yaitu Penggugat.
12. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III merasa diperdaya oleh Penggugat dalam transaksi PPJB dengan Tergugat II sehingga terseret dalam permasalahan hukum.
13. Bahwa karena Laporan Polisi tersebut sudah naik menjadi tingkat Penyidikan, maka Tergugat IV beserta Tergugat III berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh Penggugat dengan cara bernegosiasi kepada Tergugat II untuk mengembalikan dengan nominal yang disepakati yaitu sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
14. Bahwa Tergugat IV beserta Tergugat III baru mengetahui nilai transaksi sebesar Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat, setelah bertemu langsung dengan Tergugat II.
15. Bahwa langkah inisiatif tersebut diambil oleh Tergugat IV beserta Tergugat III karena Gugatan Perdata Perkara No.18/Pdt.G/2022/PN Bdg jo 130/PDT/2023/PT BDG jo 1375K/PDT/2024 yang diurus oleh Penggugat dan Advokat Waway Warsiman S.H. yang ditunjuk oleh Penggugat, dinyatakan ditolak dan telah Berkekuatan Hukum Tetap sehingga tanah yang dijual berdasarkan PPJB tersebut sudah bukan milik Penggugat, Tergugat III, dan Tergugat IV lagi.
16. Bahwa Tergugat III beserta Tergugat IV telah datang ke kediaman Penggugat dalam rangka bermusyawarah untuk mengembalikan uang Tergugat II sebelum dilakukannya pengembalian uang kepada Tergugat II.
17. Bahwa pada musyawarah tersebut, Penggugat beranggapan seharusnya tidak perlu mengembalikan uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Laporan Polisi akan aman karena Penggugat merasa bahwa tanah tersebut masih milik Penggugat, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akhirnya pengembalian uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dilakukan menggunakan uang pribadi Tergugat III dan Tergugat IV karena Penggugat tidak bersedia turut serta dalam pengembalian uang Tergugat II.
19. Bahwa Tergugat II telah mencabut Laporan Polisi LP/2287/IX/2020/JBR/POLRESTABES karena Tergugat IV beserta Tergugat III telah mengembalikan uang Tergugat II.
20. Bahwa dengan dicabutnya Laporan Polisi LP/2287/IX/2020/JBR/POLRESTABES, Penggugat telah selamat dari ancaman dugaan penipuan dan penggelapan.
21. Bahwa Penggugat lalai dalam pengelolaan dan/atau pengelolaan Sertipikat Hak Milik No.11055 sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat III dan Tergugat IV.
22. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah Rp.242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Transaksi PPJB dengan Tergugat II, yang seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV menerima 60% dari Rp.276.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp.165.600.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Hukum Waris Islam yang selama ini digunakan oleh Penggugat, Tergugat III, dan Tergugat IV. Namun Tergugat III dan Tergugat IV hanya menerima sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Penggugat sehingga kerugian yang diakibatkan oleh Penggugat adalah Rp.150.600.000,- (seratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Kerugian Pengembalian Uang kepada Tergugat II, yang seharusnya Penggugat turut serta menanggung pengembalian uang sebesar 40% dari Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian yang saya sampaikan dan jelaskan tersebut, saya selaku Tergugat IV dengan ini memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. JAWABAN (dalam KONPENSII) POKOK PERKARA :

1. **Turut Tergugat I** hanya menjawab hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa menjawab Gugatan Penggugat pada point 3 sampai dengan point 7 halaman 3 sd 4, **Benar Para Pihak, yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tegugat IV pada tanggal 20-5-2020 datang ke Turut Tergugat 1, untuk meminta dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli**, karena pembelian secara bertahap dan tidak lunas maka dibuatkanlah Akta Notaris dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 Tahun 2020, sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP) Notaris setelah semua Pihak Sepakat atas butir-butir perjanjian, dibacakan oleh Turut Tergugat 1 selanjutnya ditandatangani bersama Para Pihak, seketika setelah dibacakan oleh Turut Tergugat 1, oleh karenanya **Akta Pejabat Notaris yaitu Akta PPJB No.10 Tertanggal 20 Mei 2020 (PPJB)** yang dibuat oleh Turut Tergugat I, adalah syah berkekuatan dan atau berdasarkan hukum, serta mengikat Para Pihak, sedangkan berkenaan dengan objek Perikatan telah diketahui dan dipahami Bersama oleh Para Pihak. Termaktub dalam **Akta Notaris No.10 Tertanggal 20 Mei 2020 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli**.
3. Bahwa Turut Tergugat I (Notaris Tahmid Tirtapradja,SH.SP.1) secara Personal tidak ada ikatan apapun dengan Para Pihak Sebelumnya dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Para Pihak yang membuat Perjanjian baik Subjek Hukum dan ataupun berkenaan dengan Objek Hukum.
4. Bahwa Tergugat I selaku Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Notaris, mengenal Para Pihak yang akan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum pembuatan Pengikatan Jual Beli, dimana berdasarkan UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah dijalankan berdasarkan tuntunan administrasi yang jelas dan lengkap. Baik meminta dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



memperlihatkan asli dan copy identitas para pihak maupun Asli dan Copy Objek yang akan dibuatkan PPJB Aquo. Serta persyaratan Administrasi lainnya.

5. Bahwa Peranan Tergugat 1 yang diketahui oleh Turut Tergugat 1, adalah sebagai perwakilan dari Ex. Yayasan Permata Bumi dan yang menentukan harga Jual Beli objek Aquo dimana Tergugat 1 juga hadir dan menyaksikan sampai akhir terlaksananya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pihak Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli ;
6. Bahwa atas kesepakatan Para Pihak, Khususnya Penggugat dan Tergugat 1, pembayaran tahap Pertama dari Pihak Tergugat II, dititipkan pada Turut Tergugat 1, dan setelahnya Tergugat 1 meminta untuk ditransferkan kepada istrinya Tergugat 1, Sejumlah Rp.267.000.000,- (Dua Ratus enam puluh tujuh juta rupiah), sebelum dipotong biaya Notaris dan Mediator Jual Beli, hal ini tepat dilakukan pada hari yang sama setelah PPJB ditandatangani oleh para pihak tertanggal 20 Mei 2020.
7. Bahwa pada tanggal yang sama tanggal 20 Mei 2020 Turut Tergugat 1 Mengetahui setelah uang diterima oleh Tergugat 1 via rekening istrinya, Tergugat 1 hanya mentransfer kepada Penggugat melalui rekening Ratih Widayanti Sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Hal ini diketahui Di kantor Bank BRI Cabang Antapani Bandung, pada saat itu hadir Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Mediator lainnya., Turut Tergugat I mengetahui Penggugat hanya ditransfer Rp.50.000.000,- oleh Tergugat 1, dari Pembayaran Tahap Pertama sejumlah Rp.267.000.000,-
8. Bahwa untuk hal-hal lainnya Turut Tergugat I, tidak bisa menjawab dan menerangkan, karena tidak menyangkut Pekerjaan dan profesi Turut Tergugat 1.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka **Turut Tergugat I** dalam jawaban konpensi memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 1.A Khusus Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

II. PETITUM :

DALAM POKOK PERKARA (dalam Konpensi) ;

1. Tunduk dan Patuh Atas Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo.



2. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Kota Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, pihak Penggugat mengajukan Replik secara *E-court* tertanggal 2 Desember 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan Duplik secara *E-court* tertanggal 9 Desember 2025, sedangkan untuk pihak Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat 1, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat III, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung No. 1046/Pdt.P/2023/PA.Badg, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11055/Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Somasi ke-2 dari Law Firm Pardamean Lumban Gaol, S.H. Kuasa Hukum Tergugat I, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi ke-3 dari Law Firm Pardamean Lumban Gaol, S.H. Kuasa Hukum Tergugat I, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli) No. 10 tahun 2020 yang dibuat Turut Tergugat I, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI tanggal 16 November 2020, Periode transaksi 1 Mei 2020-31 Mei 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran Fee mediator pembelian/penjualan tanah dari Turut Tergugat I, kepada Imas Rukmini, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Rekening Koran BCA Milik Penggugat Periode Mei 2020, diberi tanda P-14;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Rekening Koran BCA Milik Penggugat Periode Juni 2020, diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Berita Acara Pertemuan Tergugat III. dan Tergugat IV dengan Pihak Tergugat II tanggal 17 April 2025, tanpa sepengetahuan Penggugat, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti P-1, P-8, P-9, P-10 dan P-16 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan fotocopy dari Copy, bukti P-11 yang merupakan fotocopy sesuai dengan salinan, bukti P-13 yang merupakan fotocopy dari legalisir dan bukti P-12, P-14 dan P-15 yang merupakan fotocopy dari *Print Out*;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy kuitansi penerimaan uang tertanggal 20 Mei 2020 yang ditanda tangani Penggugat, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 1375K/Pdt/2024, tanggal 29 April 2024, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 130/Pdt/2023/PT. Bdg, tanggal 11 April 2023, diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No. 18/Pdt.G/2022/PN. Bdg, tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy Foto saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 Tahun 2020 yang dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT, diberi tanda TI-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti TI-1, TI-2, TI-3 dan TI-4 merupakan fotocopy dari Copy dan bukti TI-5 yang merupakan fotocopy dari *Print Out*;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Penetapan Ahli Waris No.1046/Pdt.G/2023/PA.Badg, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.11055, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotocopy Salinan PPJB No.10, Notaris Tahmid Tirtapradja, S.H., Sp.1, Tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Bdg, Tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda T.IV-4;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 130/PDT/2023/PT BDG, Tanggal 11 April 2023, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1375 K/Pdt/2024, Tanggal 29 April 2024, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotocopy Print Out - Tangkapan Layar Whatsapp 22 Des 2020, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotocopy Print Out - Tangkapan Layar Whatsapp 01 Mei 2025, diberi tanda T.IV-8;
9. Fotocopy Print Out - Foto Pertemuan Tergugat II, Tergugat III, dan Tim Advokat masing-masing Pihak, diberi tanda T.IV-9;
10. Fotocopy Print Out Foto Surat Pencabutan Laporan Kepolisian oleh Tergugat II, diberi tanda T.IV-10;
11. Fotocopy Print Out - Tangkapan Layar Whatsapp 7 Juli 2025, diberi tanda T.IV-11;
12. Fotocopy Print Out Foto Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan LP/2287/IX/2020/JBR/POLRESTABES, diberi tanda T.IV-12;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti T.IV-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.IV-1 yang merupakan fotocopy sesuai dengan salinan, bukti T.IV-2, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6 yang merupakan fotocopy dari copy dan bukti T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9, T.IV-10, T.IV-11 dan T.IV-12 yang merupakan fotocopy dari *Print Out*;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana persidangan yang ditentukan telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 8 April 2026;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara *E-court* tertanggal 7 Mei 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg



1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perkara ini.

- Bahwa pada pokoknya telah memutuskan bahwa Penggugat bukan (lagi) pemilik tanah yang terletak di Cisaranten Kulon Kota Bandung yang merupakan objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 10 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa oleh karena Penggugat bukan (lagi) pemilik tanah (objek PPJB No. 20 Tahun 2020), maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara ini.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara pasti perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa apabila Penggugat menyatakan dirugikan dengan terlaksananya PPJB, faktanya Penggugat telah menerima uang pembayaran dari Tergugat II sebesar Rp. 276.000.000,- sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- Bahwa apabila Penggugat menyatakan PPJB dibuat karena tekanan atau permintaan Tergugat I, faktanya PPJB aquo adalah atas persetujuan dari Penggugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang selengkapny diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi dari Tergugat I, serta tanggapan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam repliknya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil eksepsi tersebut, permasalahan mengenai sah atau tidaknya kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, serta apakah Penggugat masih berhak atas tanah tersebut atau tidak, merupakan materi yang telah menyangkut pembuktian dan substansi pokok perkara. Oleh karena dalil eksepsi ini tidak murni menyangkut syarat formalitas gugatan, melainkan sudah memasuki pembuktian materiil, maka eksepsi Tergugat I mengenai *Legal Standing* ini haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil-dalil yang mempermasalahkan status kepemilikan objek sengketa (PPJB), kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, serta unsur kerguian, pada hakikatnya telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas mengenai ketidakjelasan konstruksi perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan, ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terbukti pada saat dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 April 2026, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di lokasi objek perkara, terungkap fakta bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti ukuran panjang dan lebar dari objek yang diklaim sebagai objek transaksi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 10 Tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menunjuk dan tidak mengetahui secara pasti batas-batas fisik (baik batas utara, selatan, timur, maupun barat) dari objek transaksi PPJB No. 10 Tahun 2020 tersebut di lapangan;
- Bahwa di lapangan dan proses persidangan membuktikan Penggugat secara senyatanya tidak menguasai fisik dari objek sengketa, dan Penggugat terbukti hanya mendelegasikan pengakuan haknya dengan mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 11055;
- Bahwa Majelis Hakim menemukan adanya pihak ketiga lain yang sedang menduduki dan menguasai fisik objek sengketa tersebut, hal mana dibuktikan secara kasat mata dengan adanya pemasangan plang penanda penguasaan atas nama Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di lapangan melalui instrumen hukum Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim melakukan penelaahan mendalam terhadap pemenuhan syarat formil materiil dari sebuah gugatan, khususnya mengenai kejelasan objek sengketa dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Penggugat dalam merinci dan menunjukkan ukuran panjang dan lebar, yang diiringi dengan ketidaktauhan Penggugat terhadap batas-batas konkret objek sengketa di lapangan pada saat

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, secara otomatis mengakibatkan objek sengketa dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasar atas akumulasi pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim bermuara pada satu kesimpulan hukum yang utuh bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah gagal memenuhi syarat-syarat formil beracara. Objek gugatan yang terbukti tidak jelas dan kabur secara fisik (*Obscuur Libel*), menjadikan gugatan ini mengandung cacat formil yang sangat mendasar. Oleh karena hambatan formil tersebut telah begitu nyata, maka menjadi beralasan hukum dan patut bagi Majelis Hakim untuk tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kebenaran materiil dalil-dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada pilihan hukum lain selain menetapkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I berkenaan dengan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I berkenaan dengan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.682.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, oleh kami, Tuty Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H. dan H. Sucipto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Agustus 2025 dan 17 November 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Al-Atta, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat menghadap sendiri, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV menghadap sendiri dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III. Putusan tersebut telah dikirim secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

H. Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al-Atta, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp480.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp932.000,00;
5. PNPB	:	Rp70.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.682.000,00;

(satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2025/PN Bdg